

DECRETO No. 430

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución de la República establece que el Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Asimismo, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.
- II. Que el artículo 102 de la carta magna expresa que se debe garantizar la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social, así como que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.
- III. Que mediante Decreto Legislativo n.º 776, de fecha 21 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial n.º 173, Tomo n.º 404, del 19 de septiembre del mismo año, se emitió la Ley de Fondos de Inversión con el objeto de regular y establecer el marco de supervisión de los Fondos de Inversión, sus cuotas de participación, las sociedades que los administran y sus operaciones; así como a otros participantes a los que hace referencia y la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros.
- IV. Que actualmente nuestro país está experimentando un acelerado crecimiento hacia un sistema financiero más sofisticado y con un mayor número de alternativas de inversión para diversos perfiles de riesgo, lo que requiere de una regulación que habilite la creación de nuevas estructuras para la conformación u operaciones de Fondos de Inversión.
- V. Que por lo antes expuesto, es necesario crear el marco legal que permita articular la autorización y funcionamiento de Fondos de Inversión Privados Alternativos, a efecto de que estos se conviertan en vehículos sofisticados de inversión para la atracción de grandes capitales hacia la economía de El Salvador.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargado del Despacho del Ministerio de Economía,

DECRETA, la siguiente:

LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS ALTERNATIVOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto de la Ley

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto establecer el marco de regulación y supervisión de los Fondos de Inversión Privados Alternativos, a las autoridades competentes de conocer de estos y los aspectos relativos a su constitución, funcionamiento y operaciones.

Fondos de Inversión Privados Alternativos

Art. 2.- Los Fondos de Inversión Privados Alternativos, en adelante “Fondos Alternativos” o por su abreviatura en inglés “PAIF”, son vehículos de inversión privada formados por el conjunto de aportes o activos de diversos sujetos, en adelante “inversionistas”, gestionado y administrado por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Privados Alternativos o por los órganos de administración propios de la estructura societaria con la que se cree, esto según su clasificación, todo en nombre y por cuenta y riesgo de sus inversionistas. El valor de los aportes o activos que ingresen a un PAIF, así como cualquier tipo de rendimiento que generen, dependerá del resultado financiero que se obtengan de las operaciones que se realicen en su gestión y administración.

Por los riesgos asociados y la complejidad de las operaciones, los PAIF son un vehículo de inversión privado y exclusivo para aquellos sujetos que puedan catalogarse como “inversionistas sofisticados” de conformidad con lo establecido en la Ley de Bancos de Inversión. No obstante, lo anterior, se considera “inversionista sofisticado” a un inversionista con la experiencia, los conocimientos y la competencia necesarios para tomar decisiones de inversión informadas y evaluar correctamente los riesgos que asume. Cualquier inversionista sofisticado, incluidas las personas naturales, que invierta al menos de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América se considera inversionista sofisticado.

El capital obtenido del inversionista sofisticado se invertirá de acuerdo con una política de inversión definida para su beneficio e interés. Dichas inversiones tendrán como único objetivo obtener una rentabilidad adecuada, en función del nivel de riesgo y de las necesidades de liquidez definidas en la política de inversión. Cualquier otro propósito que se pretenda dar a dichas inversiones se considerará contrario a los intereses del inversionista y constituirá un incumplimiento de las obligaciones de la sociedad administradora.

No obstante lo anterior, un PAIF estará habilitado para realizar aportes o inversiones en otros PAIF constituidos de conformidad con esta ley u otras leyes equivalentes de sistemas jurídicos extranjeros.

Siendo los PAIF propiedad exclusiva de sus inversionistas, son patrimonios independientes y diferentes al de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Privados Alternativos, cuando se encuentren administrados por una de estas, o materializándose por medio de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, a su denominación se agregará la frase “Sociedad de Inversión de Capital Fijo” o “SICAF”, seguidos de las palabras “Sociedad Anónima” o “Limitada”, o de sus abreviaturas “S.A.” o “Ltda.”, según corresponda.

Los PAIF podrán invertir en la más amplia variedad de activos, incluidos los activos digitales, según sea conforme a la descripción de las actividades a realizar al momento de su autorización, así como las políticas, manuales o metodologías para el desarrollo de éstas, incluyendo la gestión de los riesgos que deriven de las mismas. Se entenderá por activos digitales lo dispuesto en la Ley de Emisión de Activos Digitales.

Cuando esta ley se refiera a actuaciones de un PAIF, debe entenderse que quien las lleva a cabo es la Sociedad Administradora o el representante legal o apoderado de la SICAF, según sea el caso.

La constitución, modificación, transformación y fusión de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Privados Alternativos y las Sociedades de Inversión de Capital Fijo, deberán inscribirse en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, anexando la resolución de aprobación por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. Una vez inscritas, quedaran exentas de la obligación de realizar el depósito de sus estados financieros en el Registro de Comercio. Para la inscripción o cualquier trámite que realicen estas sociedades no se requerirá la presentación de solvencias o constancias.

Clasificación

Art. 3.- Según su forma de constitución y administración, los PAIF podrán clasificarse de la siguiente manera:

- a) **PAIF subordinado:** conformado por medio de los aportes o activos de los inversionistas que son entregados a una Sociedad Administradora con el propósito de que esta los administre exclusivamente en beneficio de estos mismos.
- b) **PAIF autónomo:** creado mediante la constitución de una SICAF, o la transformación de otra sociedad ya existente en una de estas, y cuya administración y funcionamiento se registrará por las respectivas cláusulas sociales, estatutos y normas internas correspondientes a la respectiva SICAF.

Denominaciones

Art. 4.- En el desarrollo de la presente ley se utilizarán las siguientes denominaciones:

- a) “Sociedad Administradora”, por Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Privados Alternativos.
- b) “Fondos Alternativos” o por sus siglas en inglés “PAIF”, para Fondos de Inversión Privados Alternativos.
- c) “Inversionista”, para los inversionistas sofisticados o PAIF que tienen participación o propiedad en un Fondo Alternativo.
- d) “Superintendencia”, para la Superintendencia del Sistema Financiero.
- e) “Consejo”, por el Consejo Directivo de la Superintendencia.
- f) “SICAF”, para Sociedad de Inversión de Capital Fijo.
- g) “Banco Central” para el Banco Central de Reserva de El Salvador.

Regulación y supervisión

Art. 5.- Los PAIF y las Sociedades Administradoras no serán considerados como integrantes del sistema financiero para los efectos de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y demás regulación aplicable a esta clase de entidades. Sin embargo, estarán sujetos a la regulación y supervisión del Banco Central y la Superintendencia.

Corresponde al Banco Central, por medio de su Comité de Normas, dentro de su ámbito de competencia, emitir las normas técnicas necesarias que permitan el funcionamiento de los PAIF y las Sociedades Administradoras, debiendo normar al menos los siguientes aspectos: traslado, liquidación y disolución de las Sociedades Administradoras y los PAIF, según corresponda; requerimientos técnicos mínimos de remisión de informes de auditoría y/o atestaciones y desarrollo de las políticas de funcionamiento establecidas en la presente ley.

La Superintendencia es la autoridad administrativa facultada para supervisar el cumplimiento y ejecución de las disposiciones de la presente ley y demás normas técnicas que se emitan de conformidad con la misma, todo según éstas y la Ley de Procedimientos Administrativos, según aplique. La Superintendencia desplegará una supervisión proporcional y acomodada a las actividades propias de los PAIF, tomando en consideración la naturaleza de estos y del perfil de los inversionistas sofisticados.

Capítulo II

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS ALTERNATIVOS

Naturaleza jurídica y finalidad

Art. 6.- Las Sociedades Administradoras se constituirán como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, de capital fijo, domiciliadas en El Salvador, cuyo propósito es el de administrar los PAIF de conformidad a las disposiciones establecidas en la presente ley.

La denominación “Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Privados Alternativos” o “Sociedad Administradora de PAIF” será exclusiva y de uso obligatorio a las instituciones autorizadas para funcionar como tales conforme a esta ley. Las Sociedades Administradoras podrán adoptar y registrar cualquier nombre comercial, siempre que no pertenezca a otra entidad y no se preste a confusión. En caso de que las referidas entidades tengan de accionistas mayoritarios a personas jurídicas o entidades extranjeras, podrán utilizar adicionalmente a su denominación, nombres comerciales utilizados en el país de origen de éstos, los cuales podrán estar en el idioma respectivo, siempre que no contravengan las disposiciones sobre la materia vigentes en El Salvador.

Ninguna sociedad administradora podrá utilizar en su nombre o razón social la expresión “Nacional” o cualquier otra que pueda sugerir que se trata de una entidad creada por el Estado o respaldada por éste.

Además, ninguna entidad o persona que no hubiere sido autorizada por la Superintendencia podrá usar la denominación que corresponde a una Sociedad Administradora, una derivación de la misma o hacer uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que indique que su negocio es administrar PAIF. Tampoco podrá hacer propaganda que utilice la expresión “Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Privados Alternativos” “Sociedad Administradora de PAIF”.

Constitución

Art. 7.- Para constituir una Sociedad Administradora, se deberá solicitar autorización a la Superintendencia, acompañada de la siguiente información:

- a) Proyecto de estatutos sociales.
- b) Información sobre las personas que dirigirán efectivamente las actividades de la Sociedad Administradora.
- c) Información sobre la identidad de los accionistas o socios de la Sociedad Administradora, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que, directa o indirectamente, posean una participación igual o superior al 10% del capital o de los derechos de voto de la Sociedad Administradora, y sobre el importe de dichas participaciones.
- d) Un programa de actividades que establezca la estructura organizativa de la Sociedad Administradora.
- e) Información sobre las políticas y prácticas de remuneración;
- f) Información sobre las estrategias de inversión, incluyendo los tipos de fondos subyacentes; la política de la Sociedad Administradora en materia de apalancamiento y mecanismos de financiamiento; los perfiles de riesgo y otras características de los fondos que gestiona o pretende gestionar.
- g) Cualquier información adicional sobre las obligaciones de divulgación de cada fondo que la Sociedad Administradora gestiona o pretende gestionar.

Una vez proporcionada a la Superintendencia la información a que se refiere esta disposición, la aprobación de la constitución de la Sociedad Administradora se emitirá mediante resolución del Consejo, en un plazo no mayor a treinta días. Una vez notificada esta resolución, los documentos de constitución deberán formalizarse en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la notificación mencionada.

Administración de las Sociedades Administradoras

Art. 8.- Las Sociedades Administradoras deberán ser administradas por una Junta Directiva o Consejo de Gerentes, integrados al menos por tres directores o gerentes propietarios e igual número de suplentes, según

corresponda. También podrán ser administradas por medio de administrador único propietario, con su respectivo suplente.

Los gerentes, directores o administrador único de una sociedad administradora, deberán ser de reconocida honorabilidad y deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa, que les permitan desarrollar sus cargos de acuerdo a la naturaleza de las operaciones de las entidades. Además, no deberán estar en situaciones financieras o económicas que afectarán o incidieran en los deberes u obligaciones que les corresponden en función de sus actividades.

Cuando la Superintendencia constatare que un director, gerente o administrador no reúne o ha dejado de reunir los requisitos correspondientes, caducará su gestión y se procederá a requerir su sustitución de conformidad con el pacto social.

Las Sociedades Administradoras responderán solidariamente por los daños y perjuicios que causaren a terceros las acciones u omisiones de los directores, administradores y empleados de las mismas, en el ejercicio de sus funciones.

Remuneración de las Sociedades Administradoras

Art. 9.- Las Sociedades Administradoras deberán identificar, en lo que respecta a la política de remuneración de la alta dirección, a los responsables de la toma de decisiones en materia de riesgos, el personal con funciones de control y cualquier empleado que reciba una remuneración, cuyas actividades profesionales tengan un impacto material en los perfiles de riesgo de las Sociedades Administradoras o de los fondos que gestionan, adhiriéndose, entre otros, a los siguientes principios: garantizar una buena gestión de riesgos y alinearse con la estrategia y los intereses de la Sociedad Administradora y del PAIF, evitando conflictos de intereses; el órgano de administración supervisará y revisará la política de remuneración, que también está sujeta a controles anuales independientes; la remuneración de las funciones de control se basará en sus respectivos objetivos, no en el desempeño de las áreas que supervisan, y será supervisada por un comité de remuneraciones.

Socios o Accionistas

Art. 10.- Cualquier persona podrá ser titular de acciones o participaciones de una Sociedad Administradora. No podrán ser socios o accionistas quienes se encuentren en las circunstancias que se indican a continuación:

- a) Quienes se encuentren en estado de quiebra o suspensión de pagos.
- b) Quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme, en el país o en el extranjero, por haber cometido o participado intencionalmente en algún delito.
- c) Quienes hayan sido judicialmente comprobados por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, así como el lavado de dinero y otros activos, en el país o en el extranjero.

Deudores del sistema financiero clasificados en cualquiera de las categorías de mayor riesgo crediticios, según las normas técnicas respectivas, mientras persista dicha situación. Lo anterior también será aplicable a quienes se encuentren en una situación similar en el extranjero.

- d) Quienes hayan sido administradores, gerentes o funcionarios de una institución o entidad del sistema financiero, cuya responsabilidad se acredite administrativamente, de modo que dicha institución o entidad a la entrada en vigor de la Ley de Privatización de la Banca Comercial y las Asociaciones de Sociedades de Cajas de Ahorro y Préstamos hayan incurrido en deficiencias de capital del veinte por ciento o más del mínimo legal.
- e) Haya recibido aportaciones del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su reorganización, o haya sido intervenida por el órgano competente; o haya sido reestructurada y, en consecuencia, se le haya revocado la autorización para operar. En el caso de representantes legales, gerentes

generales, directores ejecutivos y directores con cargos ejecutivos de instituciones financieras, se presumirá que han sido responsables de alguna de las circunstancias señaladas anteriormente. La presunción anterior no aplicará a quienes hayan cesado en sus cargos dos años antes de que se presente dicha situación, o a quienes participaron en la reorganización de las instituciones financieras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Fortalecimiento de la Banca Comercial y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra con posterioridad a dicha reorganización.

- f) Quienes hayan incurrido en alguna de las circunstancias legales que les impidan ostentar la calidad de accionista o socio o hayan sido sancionados, administrativa o judicialmente, por su participación en infracciones a las leyes y regulaciones de carácter financiero, en particular la captación de fondos del público sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados que excedan el límite permitido y en delitos de carácter financiero, ya sea que el incumplimiento o la sanción se hayan producido en el país o en el extranjero.
- g) Quienes tengan una situación financiera y patrimonial que no sea proporcional al valor de las acciones que pretendan adquirir.
- h) Los directores o administradores de una Sociedad Administradora cuya autorización para operar haya sido revocada por la Superintendencia, a menos que demuestren que no fueron responsables de dicha situación.
- i) Los que se encuentren en situación de insolvencia ante el Fisco y el municipio.

En el caso de una persona jurídica, las circunstancias anteriores también se considerarán respecto de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de las acciones o aportaciones de la sociedad, o que tengan ese porcentaje de participación en ella.

Cuando la Superintendencia determine que un accionista o socio se encuentra en las circunstancias indicadas anteriormente, no podrá ejercer los derechos personales o patrimoniales que le corresponden como accionista o socio de la Sociedad Administradora hasta que se supere la circunstancia en la que incurrió. Tendrá derecho al pago de los dividendos que le correspondan y que no se le hayan entregado por estar sus derechos suspendidos. Lo mismo ocurrirá cuando los accionistas o socios no lo notifiquen y sea la Superintendencia quien identifique la circunstancia.

Cuando se consideren superadas las causas que dieron lugar a la suspensión de los derechos antes mencionados, los accionistas o socios podrán ejercerlos nuevamente.

Patrimonio mínimo

Art. 11.- Las Sociedades Administradoras se constituirán con un capital social mínimo de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual deberá suscribirse y pagarse totalmente en efectivo por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos y acreditarse mediante el depósito del cheque correspondiente en el Banco Central o en otro banco regulado por la referida ley.

Únicamente con la autorización de la Superintendencia, una Sociedad Administradora podrá acordar la reducción de su capital social. En ningún caso, se autorizará que dicho capital se reduzca por debajo del monto establecido conforme al presente artículo.

En caso de pérdidas en un ejercicio, la Junta General de Accionistas o socios en la que se conozcan dichos resultados acordará cubrirlas, en el siguiente orden:

- a) Con las utilidades retenidas anuales de ejercicios anteriores efectivamente percibidas.
- b) Con aplicaciones equivalentes a reservas de capital.
- c) Con cargo al capital social pagado de la Sociedad Administradora. Esta reducción del capital social deberá realizarse mediante la reducción del valor nominal de las acciones o participaciones, sin que

en este caso se aplique lo dispuesto en el artículo 129 del Código de Comercio. Cuando el capital social de la Sociedad Administradora se reduzca a un nivel inferior al mínimo, esta dispondrá de un plazo máximo de sesenta días para amortizarlo y deberá presentar a la Superintendencia, dentro de los primeros diez días de este plazo, un plan para ajustarse a los niveles requeridos.

Garantía

Art. 12.- Previo a la autorización de un fondo y hasta un año después de la liquidación de la Sociedad Administradora, ésta deberá constituir y mantener vigente en todo momento una garantía basada en los activos de los Fondos de Inversión Alternativos que gestione, en beneficio de sus inversionistas, para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones.

La garantía podrá constituirse en efectivo, bonos o prenda sobre valores. La garantía se actualizará al menos mensualmente y se ajustará al mayor de los dos parámetros siguientes:

- a) Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El uno por ciento de la suma de los activos de cada uno de los PAIF administrados, al día hábil anterior.

La garantía no excederá en ningún caso la cantidad de un millón de dólares de los Estados Unidos de América por cada PAIF administrado.

La Sociedad Administradora informará a la Superintendencia cada vez que se modifique la garantía, ya sea en su monto o en su forma de constitución, adjuntando la documentación que la sustente.

En caso de ejecución de la garantía, esta responderá a prorrata por cada PAIF que administre la Sociedad Administradora, en función de los activos de cada uno, y la Sociedad Administradora estará obligada a reponerlo inmediatamente, de acuerdo con las normas técnicas emitidas por el Banco Central. Estas normas también contendrán la forma en que se distribuirá la garantía entre los partícipes afectados.

Las Sociedades Administradoras designarán como representante de los beneficiarios de la garantía a un banco internacionalmente reconocido, un banco cooperativo, una compañía de seguros, una bolsa de valores o una empresa especializada en el depósito y custodia de valores, a quienes esta ley faculta para ello. El representante designado desempeñará las siguientes funciones:

- a) Ser el titular de los documentos que justifiquen el depósito bancario, el bono o la prenda sobre valores.
- b) Exigir el pago de la garantía.
- c) Recibir en custodia los depósitos bancarios, el producto del bono o los activos pignorados en caso de que la garantía sea efectiva.

Responsabilidades

Art. 13.- La sociedad administradora deberá realizar todos los actos, contratos y operaciones necesarias para la administración y el funcionamiento de los PAIF. Especialmente tendrá las facultades siguientes:

- a) Administrar los PAIF, suscribir contratos y demás documentos necesarios para tal fin.
- b) Actuar honestamente, con la debida habilidad, cuidado y diligencia y de manera justa en realización con sus actividades.
- c) Actuar en el mejor interés de los PAIF a su cargo, los inversionistas de estos y la integridad del mercado.
- d) Tener y emplear eficazmente los recursos y procedimientos que sean necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades comerciales.
- e) Adoptar todas las medidas razonables para evitar conflictos de intereses entre la Sociedad Administradora, los PAIF y sus inversionistas.

- f) Cumplir con todos los requisitos y procedimientos aplicables a sus actividades comerciales con el fin de promover los mejores intereses de los PAIF o de los inversores de éstos.
- g) Tratar a todos los inversionistas sofisticados del PAIF de manera justa.
- h) Ejecutar las políticas, manuales o normas internas de cada PAIF, según lo dispuesto en la presente ley y en el respectivo reglamento interno.
- i) Cumplir y garantizar que los fondos que administre cumplan con la actualización de las políticas y mecanismos de gestión de riesgos, debiendo, entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y divulgarlos. Dichas políticas incluirán las medidas adoptadas para prevenir posibles incumplimientos de los requisitos regulatorios, así como las adoptadas en caso de haberlos incurrido, debiendo definir en ambas situaciones los parámetros que guiarán la acción y los responsables de su implementación.
- j) Llevar contabilidades separadas por cada PAIF que administre, independientes de la contabilidad que corresponda a la sociedad administradora.
- k) Cumplir con lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, para lo cual implementará procedimientos para verificar la procedencia de los recursos.
- i) Los demás actos y operaciones que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Desarrollo de operaciones y gestión de riesgo

Art. 14.- Las Sociedades Administradoras estarán obligadas a contar con el personal, equipo, plataforma tecnológica, procedimientos, políticas, controles internos, y manuales que garanticen el adecuado funcionamiento en la administración de los PAIF, todo de conformidad con lo establecido en esta ley y a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para tales efectos, deberán implementar un marco de gestión de riesgos adaptado a la naturaleza, tamaño y volumen de sus operaciones, complejidad, líneas de negocios y el perfil de riesgo de los PAIF bajo su gestión. Este deberá estar diseñado para identificar, evaluar, realizar el seguimiento, control y mitigación de los riesgos a los que esté expuesta la Sociedad Administradora y los PAIF.

La Superintendencia podrá corroborar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. En caso de que estime que existe una exposición injustificada a determinados riesgos o deficiencias en las políticas o manuales, podrá solicitar las adecuaciones pertinentes a la sociedad administradora.

Contratación de servicios

Art. 15.- La Sociedad Administradora podrá, en el ejercicio de sus funciones, contratar a proveedores de servicios externos para actividades tales como el tratamiento de la información y otras operaciones relacionadas con sus funciones, excepto las actividades directamente relacionadas con la administración de inversiones del PAIF, que deberán permanecer bajo el control de esta misma.

La Sociedad Administradora asumirá la responsabilidad de la calidad de los servicios prestados por las entidades subcontratadas y seguirá siendo responsable ante terceros como si hubiera realizado los servicios por sí misma.

Publicación de Estados Financieros

Art. 16.- Las Sociedades Administradoras que administren los PAIF deberán poner a disposición de los inversionistas, a solicitud de éstos, los estados financieros correspondientes al treinta de junio y treinta y uno de diciembre de cada año, de conformidad con el Reglamento interno y demás documentación interna de los PAIF, y deberán poner a disposición de la Superintendencia los estados financieros y demás información relevante.

Auditoría

Art. 17.- El servicio de auditoría de la Sociedad Administradora podrá ser ofrecido por firmas de auditoría reconocidas internacionalmente, no necesariamente domiciliadas en el país ni registradas en la Superintendencia, en razón de su especialidad de modelo de negocio y obligaciones de información.

Los auditores independientes, designados para llevar a cabo la auditoría, deberán:

- a) Emitir, mediante un informe específico, una opinión sobre los estados financieros e ilustrar los resultados de la auditoría.
- b) Verificar que, durante el ejercicio que las cuentas de la sociedad se llevan correctamente y que los hechos operativos se registran correctamente en los registros contables.

Alternativamente, a solicitud y por resolución de la Sociedad Administradora, los auditores independientes podrán ser designados para llevar a cabo sus actividades de conformidad con los criterios establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 3000, ISAE 3000 Revisada, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, IAASB, e informar sobre sus conclusiones en el contexto de una certificación, conocido internacionalmente como "Attestations".

La presente disposición también le será aplicable a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por los PAIF. No le será aplicable a las PAIF, así como a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por éstos, la obligación de contar con auditoría fiscal.

Comisiones y gastos

Art. 18.- Las comisiones de administración y demás gastos necesarios correrán a cargo de cada PAIF, y podrán establecerse comisiones a cargo de los inversionistas. Las comisiones se expresarán como porcentajes o importes, y en el caso de los gastos, sus conceptos se detallarán claramente.

Gestión de Riesgos para los PAIF

Art. 19.- La Sociedad Administradora implementará sistemas adecuados de gestión de riesgos para identificar, medir, gestionar y supervisar adecuadamente todos los riesgos relevantes para la estrategia de inversión de cada PAIF y a los que cada fondo esté o pueda estar expuesto.

Las Sociedades Administradoras revisarán los sistemas de gestión de riesgos con la frecuencia adecuada, al menos una vez al año, y los adaptarán cuando sea necesario.

Las Sociedades Administradoras deberán, como mínimo:

- a) Implementar un proceso de debida diligencia adecuado, documentado y actualizado periódicamente al invertir en nombre del PAIF, de acuerdo con la estrategia de inversión, los objetivos y el perfil de riesgo del fondo.
- b) Garantizar que los riesgos asociados a cada posición de inversión del fondo y su efecto global en la cartera del PAIF puedan identificarse, medirse, gestionarse y supervisarse adecuadamente de forma continua, incluso mediante el uso de procedimientos adecuados de pruebas de resistencia.
- c) Garantizar que el perfil de riesgo del PAIF se corresponda con el tamaño, la estructura de la cartera y las estrategias y objetivos de inversión del fondo, según lo establecido en el reglamento del PAIF o en los documentos de constitución, y los documentos de oferta, si procede.

Fusión de Sociedades Administradoras

Art. 20.- La fusión de Sociedades Administradoras requiere la autorización previa de la Administración de las mismas y de la Superintendencia y debe llevarse a cabo de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio. Se exceptúan las disposiciones de dicho Código cuando el acuerdo de fusión se publique en un diario de circulación nacional. La fusión se perfeccionará, siempre que no haya oposición, transcurridos treinta días desde la mencionada publicación.

En caso de fusión, se respetarán las condiciones establecidas en los convenios de suscripción de cuotas de participación y en el reglamento interno de cada Fondo de las Sociedades Administradoras fusionadas, tal como se estipularon originalmente.

Causales de disolución y liquidación

Art. 21.- Sin perjuicio de las causales establecidas en el Código de Comercio, procederá la disolución y liquidación de una Sociedad Administradora, en los casos siguientes:

- a) Por reducción del patrimonio por debajo del monto mínimo exigido en la presente ley.
- b) Por declaración judicial de quiebra.
- c) Por incumplimientos o infracciones a la presente ley, después del procedimiento administrativo respectivo.
- d) Cuando haya transcurrido un período de un año continuo sin que la Sociedad Administradora se encuentre administrando al menos un PAIF. El Consejo, por una sola vez, a solicitud de la Sociedad Administradora podrá prorrogar hasta por seis meses el plazo antes indicado.

Efectos de las causales de disolución y liquidación

Art. 22.- Ocurredas cualesquiera de las causales de disolución y liquidación, el Consejo, notificará de estas causales a la Sociedad Administradora y le otorgará una audiencia, para que presente las alegaciones que correspondan, la cual se realizará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a partir de la notificación correspondiente. Agotado el debido proceso y con base en informes técnicos e información disponible, el Consejo dictará resolución revocando o no la autorización para operar de la Sociedad Administradora.

Al llevarse a cabo la revocatoria de la autorización para operar de la Sociedad Administradora y dentro de los quince días siguientes a la notificación respectiva, ésta deberá proceder al traslado a otra Sociedad Administradora de los PAIF que administra. Para el traslado de los PAIF, deberá observarse lo estipulado en esta ley.

La revocatoria de la autorización de la Sociedad Administradora, no la inhibe para efectuar los actos necesarios para realizar el traslado de los PAIF, estando siempre bajo supervisión de la Superintendencia durante el período del traslado.

Disolución voluntaria y liquidación

Art. 23.- Una vez se haya revocado la autorización para operar de la Sociedad Administradora, si la Junta General de accionistas o socios reconoce las causales de disolución indicada por el Consejo, dicha disolución procederá hasta que se hayan trasladado los PAIF o se hubieren nombrado los liquidadores de éstos, según corresponda. La liquidación de la Sociedad Administradora se llevará a cabo de conformidad al Código de Comercio.

Disolución forzosa y liquidación

Art. 24.- Cuando concurrieren las causales de disolución contenidas en esta ley o en el Código de Comercio, y la Junta General de accionistas o socios no reconociera la causal de disolución, el Superintendente

deberá pedir a la Fiscalía General de la República que solicite judicialmente la disolución de la Sociedad Administradora hasta después que se hayan trasladado el o los PAIF o nombrado su liquidador. Durante este proceso judicial, la Sociedad Administradora no podrá continuar realizando operaciones.

Disuelta la Sociedad Administradora y ordenada su liquidación, el juez, a propuesta del Superintendente, nombrará a uno o más liquidadores, debiendo agregar a su denominación la frase “en liquidación*.”

Liquidadores

Art. 25.- En el período de liquidación de la Sociedad Administradora, los liquidadores tendrán las facultades establecidas en el Código de Comercio y no deberán realizar nuevas operaciones.

El incumplimiento a lo establecido en el inciso anterior hará incurrir a los liquidadores en las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, sin perjuicio que deberán responder con sus bienes personales por los daños ocasionados al patrimonio de la Sociedad Administradora en liquidación o de terceros.

Del traslado de los PAIF

Art. 26.- La Sociedad Administradora a la cual se le notifique la revocatoria de su autorización deberá, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación antes citada, de remitirle a la Superintendencia, una sugerencia de la Sociedad Administradora a la cual trasladará los PAIF que administra, así como el plan de traslado correspondiente. La Superintendencia deberá autorizar el traslado en un plazo perentorio de cinco días hábiles siguientes a la presentación, o autorizar el traslado a otra Sociedad Administradora de su elección, y recomendar las modificaciones correspondientes al plan presentado, y de acuerdo a todos los requisitos técnicos a que haya lugar.

En el caso que las actuaciones de la Sociedad Administradora no correspondan al plan presentado y autorizado, la Superintendencia deberá nombrar un interventor, siendo aplicables al respecto, las reglas para el nombramiento de interventores con facultades de administración o con cargo a la caja establecidas en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

El contenido mínimo del plan de traslado, así como los lineamientos que deberán seguirse para garantizar su ejecución, serán desarrollados en la norma técnica que emita el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, para tales efectos.

Capítulo III

DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS ALTERNATIVOS

Sección A

Cuotas de participación

Art. 27.- Las aportaciones de los inversores a un PAIF subordinado se expresarán en valores o en instrumentos financieros denominados cuotas de participación.

Los inversores de un PAIF subordinado pueden hacerse en efectivo o en especie.

Las personas naturales que sean partícipes de un PAIF podrán designar beneficiarios de sus cuotas de participación, de conformidad con lo establecido en las reglas establecidas en los documentos constitutivos del PAIF subordinado.

Cuando un inversionista adquiere cuotas de participación en un PAIF por primera vez, o en emisiones posteriores, la Sociedad Administradora debe proporcionar una copia completa de los siguientes documentos:

Reglamento Interno del PAIF, extracto del mismo, contrato de suscripción de cuotas de participación debidamente firmado. El contrato de suscripción de cuotas de participación debe incluir la entrega de los documentos mencionados en este artículo.

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, con excepción del acuerdo de suscripción de cuota de participación, podrán ser entregados a opción del inversor, a través de medios magnéticos o electrónicos.

El contenido del extracto del Reglamento será establecido por el Banco Central mediante normas técnicas.

Registro de participantes

Art. 28.- La Sociedad Administradora llevará un registro de todos aquellos que tengan la condición de partícipe, separándolos según la forma en que hayan adquirido las cuotas de participación del PAIF subordinado, como se indica a continuación:

- a) Los participantes que suscriban y entreguen su contribución deberán inscribirse en el momento de realizarla.
- b) Los participantes que hayan adquirido las cuotas de participación por un medio distinto al de suscripción se inscribirán en el momento de la verificación de la titularidad.

Cuando una cuota de participación pertenezca a dos o más personas en copropiedad, sus titulares deberán designar a uno de ellos para que los represente ante la administración de la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora podrá contratar a una sociedad para llevar el registro a que se refiere este artículo.

Sección B DE LOS PAIF SUBORDINADOS

Autorización del funcionamiento de un PAIF subordinado

Art. 29.- La Superintendencia autorizará o no el funcionamiento de un PAIF subordinado de acuerdo al procedimiento que se establezcan en las Normas Técnicas que para tal efecto dicte el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, a partir de lo dispuesto en esta sección para el funcionamiento de este tipo de Fondo Alternativo y con base en criterios macro prudenciales. Para el caso de los PAIF subordinados, la solicitud de autorización deberá ser presentada por la Sociedad Administradora que realizará la labor de administración.

Funcionamiento de los PAIF subordinados

Art. 30.- Los PAIF subordinados se conformarán por medio del conjunto de aportes o activos de diversos inversionistas bajo el cargo y administración de una Sociedad Administradora.

Los PAIF subordinados deberán contar desde el momento de su conformación con un patrimonio mínimo de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América y con al menos dos inversionistas, debiendo indicarse cuales de estos tendrán el veinticinco por ciento o más de la propiedad del PAIF. La aportación mínima en este tipo de Fondo Alternativo es de doscientos cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América. La estructura de los PAIF puede dar su consentimiento para recaudar capital de inversionistas sofisticados adicionales. El PAIF deberá cumplir permanentemente con los requisitos regulados en este artículo. Ningún inversor minorista podrá invertir en un PAIF.

En caso de incumplimiento de los requisitos mínimos de capital, la Sociedad Administradora notificará a más tardar el siguiente día hábil a la Superintendencia, quien mediante resolución motivada podrá otorgar un plazo no mayor de ciento ochenta días para su cumplimiento. De no lograrlo, la Sociedad Administradora

informará a la Superintendencia dentro de los dos días hábiles siguientes, para efectos de la liquidación del PAIF.

Las reglas, políticas, metodologías y manuales que correspondan al funcionamiento de un PAIF subordinado deberán ser consignadas en los siguientes documentos:

- a) Reglamento interno.
- b) Prospecto de información.
- c) Contrato de aportación.

Presentada la solicitud de autorización con la información requerida por esta ley, el Consejo dispondrá de un plazo de hasta treinta días calendario para revisar el contenido de los documentos presentados y autorizar en el mismo acto la constitución y el inicio de operaciones del PAIF.

Los documentos anteriores podrán presentarse en idioma inglés, siempre que sea posible de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Los documentos definitivos de los Fondos Alternativos se agregarán a los expedientes de supervisión en la Superintendencia; y, en el caso de los que surjan a través de la constitución de una SICAF, el resguardo de tales documentos suplirá la obligación de inscripción o depósito en el Registro de Comercio o en cualquier otro registro público o privado. La información contenida en los expedientes de supervisión será considerada como información confidencial, salvo para autoridades que ejerzan funciones de regulación y supervisión en materia financiera y tributaria.

Reglamento interno del PAIF

Art. 31.- El reglamento interno deberá contener como mínimo, lo siguiente:

- a) Expresión “Fondo de Inversión Privado Alternativo” o “PAIF”, proseguido o precedido de un nombre que lo individualice de cualquier otro PAIF autorizado por la Superintendencia.
- b) Indicación de a qué tipo de inversionistas está dirigido el PAIF.
- c) Definición de las distintas categorías de inversionistas dentro del PAIF, en caso existan, y los criterios objetivos para su clasificación.
- d) Política para la inversión de recursos, detallando al menos los tipos de activos en los que se invertirán y la diversificación de las inversiones del PAIF, todos los riesgos asociados, las circunstancias en las que los PAIF pueden utilizar el apalancamiento, los tipos y fuentes de apalancamiento permitidos y los riesgos asociados, cualquier información sobre el uso del apalancamiento y cualquier acuerdo de garantía y reutilización de activos.
- e) Descripción de las actividades a realizar del PAIF.
- f) Las políticas, manuales o metodologías para el desarrollo de éstas, incluyen la gestión de riesgos que deriven de las mismas constituir una parte integral del reglamento.
- g) Política de aumento de la capacidad mediante la emisión de cuotas de participación.
- h) Política para la distribución de las utilidades obtenidas por el PAIF.
- i) Comisiones que cobrará la Sociedad Administradora, indicando si son con cargo al PAIF o al inversionista, expresadas como porcentajes o montos.
- j) Gastos que serán con cargo al PAIF, detallando claramente sus conceptos.
- k) Normas para realizar aportaciones. Para el cálculo del valor de la aportación de los inversionistas, el PAIF podrá emplear procedimientos y metodologías establecidas por las mejores prácticas internacionales.

- l) Procedimientos para solucionar diferencias o conflictos entre los inversionistas en su calidad de tales y el PAIF, o entre éstos y la Sociedad Administradora.
- m) Materias que corresponderán al conocimiento de la Asamblea Extraordinaria de participantes, además de las establecidas en esta ley.
- n) Términos, condiciones y plazos en caso de reducciones de capital voluntarias y parciales.
- o) Motivos que dan lugar al derecho a la redención, cuando aplique.
- p) Normas de administración y liquidación del Fondo.
- q) El procedimiento para calcular el valor de la cuota de participación.

Prospecto de información del PAIF

Art. 32.- El prospecto de información deberá contener como mínimo, lo siguiente:

- a) Información general sobre la Sociedad Administradora que administra el Fondo Alternativo.
- b) Información sobre la constitución legal del Fondo Alternativo.
- c) Descripción de la política de inversión y diversificación de inversiones del PAIF, detallando los tipos de activos en los que invertirá, principales sectores o proyectos de inversión y otros antecedentes que le permitan conocer los riesgos y rendimientos potenciales del Fondo.
- d) Descripción del procedimiento de valoración del PAIF y de la metodología de fijación de precios para la valoración de activos.
- e) Descripción de la gestión del riesgo de liquidez del PAIF, incluidos los derechos de reembolso tanto en circunstancias normales como excepcionales, y los acuerdos de reembolso existentes con los inversionistas.
- f) Descripción de la forma en que la Sociedad Administradora garantizará un trato justo a los inversionistas y, siempre que un inversionista obtenga un trato preferente o el derecho a obtener un trato preferencial, una descripción de dicho trato preferencial, el tipo de inversores que obtienen dicho trato preferente y, en su caso, sus vínculos jurídicos o económicos con el PAIF o la Sociedad Administradora.
- g) Descripción de la política de participación en las utilidades del PAIF.
- h) Descripción de la política de aumentos y disminuciones de capital.
- i) Motivos que dan lugar al derecho a la redención, si los hubiere.
- j) Descripción de las actividades a realizar del PAIF y una indicación de las políticas, manuales o metodologías para el desarrollo de éstas, incluyen la gestión de riesgos que deriven de las mismas.
- k) Descripción de las comisiones y gastos, especificando si son con cargo al PAIF o al inversionista.
- l) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los inversionistas del PAIF.
- m) Procedimiento para la realización de aportaciones.
- n) Forma de pago de las aportaciones.
- o) Cualquier otra información que considere la Sociedad Administradora.

Deber de identificación y contenido del contrato

Art. 33.- Previo a permitir que un inversionista participe en la conformación de un PAIF subordinado o que realice una aportación en uno ya existente, la Sociedad Administradora deberá validar que el interesado pueda ser considerado como un inversionista sofisticado de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley de Bancos de Inversión.

Para tales efectos, deberán establecer procedimientos de comprobación, resguardar las evidencias de los resultados de estos y actualizarlas conforme a sus políticas de riesgo y conocimiento del cliente. En razón de la naturaleza y dinámica de los PAIF, se permitirá el uso de mecanismos de comprobación simplificados, tales como declaraciones juradas o mecanismos de acreditación por escrito que sean definidos por la administración del PAIF subordinado.

Establecido lo anterior, el inversionista suscribirá un contrato de aportaciones al PAIF con el propósito de formalizar su participación en dicho instrumento, así como sus derechos y obligaciones mientras mantenga sus recursos dentro del mismo. Las Sociedades Administradoras no podrán suscribir contratos con inversionistas que se opongan a esta ley, las reglas, políticas y manuales de PAIF respectivo o que se consideren violatorias para los derechos de los inversionistas.

En razón de la calidad de inversionistas sofisticados de las personas que participan en el PAIF y por no tratarse de contratos de adhesión, no será aplicable la obligación de depósito contenida en la Ley de Protección al Consumidor.

Aportes de los inversionistas

Art. 34.- Los inversionistas que participen en la constitución de una PAIF subordinado o que deseen realizar aportes en uno, podrán realizarlo a través de dinero, títulos valores nacionales o extranjeros, bienes muebles o inmuebles, monedas estables, activos digitales en general y cualquier otro bien, siempre y cuando se establezca o emplee un mecanismo de valoración que permita conocer su valor en todo momento conforme a políticas internas, los cuales deberán estar libres de todo gravamen.

La Sociedad Administradora llevará sus propios registros para el control de las aportaciones de los inversionistas en los PAIF subordinados, debiendo comprobarse los aportes que reciba ésta y el rendimiento generado por estos dentro de los respectivos Fondos Alternativos.

Las personas naturales que sean inversionistas de un PAIF subordinado podrán designar beneficiarios de sus aportaciones, a efecto de que a su fallecimiento se les entregue a éstos la titularidad de las mismas, así como a cualquier interés, dividendo, beneficio o remuneración a la que tuvieran derecho. La designación de los beneficiarios se hará constar en el contrato de aportación al PAIF que se suscriban para tales efectos.

Información para los inversionistas sofisticados

Art. 35.- Cuando un inversionista sofisticado realice por primera vez una aportación a un PAIF subordinado, la Sociedad Administradora deberá entregarle una copia íntegra de los documentos siguientes: reglamento interno del PAIF, extracto de éste, copia del contrato de aportación debidamente firmado, prospecto de información y adicionalmente un extracto de éste, y otras que sea pertinente dar a conocer al inversionista.

Los documentos a los que hace referencia el inciso anterior podrán ser entregados, a opción del Inversionista, a través de medios magnéticos o electrónicos.

Emisiones posteriores

Art. 36.- En el mismo PAIF puede haber más de una emisión. Las emisiones posteriores a la primera emisión podrán ser acordados por la sociedad administradora o en una Asamblea Extraordinaria de participantes y se deben observar los mismos requisitos legales necesarios para el registro y registro del primer número, según corresponda.

Los participantes tendrán derecho a un período de opción preferente para suscribir cuotas de participación para el aumento de capital del PAIF, que deberán ofrecerse al menos una vez, en proporción a las cuotas de participación que posean. Este derecho es esencialmente renunciabile y transferible. En todo caso, fuera del período de opción preferencial, el precio no podrá ser inferior al determinado para el respectivo período de opción preferencial, ni al resultante de dividir el valor de los activos del PAIF por el número de cuotas de participación pagadas, ambas correspondientes al mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo.

Cada vez que se realice una oferta preferente para la suscripción de cuotas de participación, la Sociedad Administradora pondrá a disposición de los titulares de cuotas de participación con derecho a participar en la suscripción preferente, firmados por el Administrador que acredite esta circunstancia. Este derecho será para aquellos participantes inscritos en el registro respectivo cinco días hábiles antes de aquel en que se inicie la oferta preferencial.

Los titulares de las cuotas de participación con derecho a suscribirlas o los cesionarios de las mismas, deberán manifestar por escrito a la Sociedad Administradora su intención de suscribir las cuotas de participación en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación del aviso en la página web del PAIF. Si no dicen nada dentro de ese plazo, se entenderá que renuncian a ese derecho.

La opción preferencial y las disposiciones pertinentes no se tendrán en cuenta en el contexto de grandes colocaciones privadas, conversiones de bonos, transacciones financieras estructuradas y similares, así como para emisiones realizadas en relación con y como consecuencia de un plan de gestión de incentivos, un plan de opciones sobre acciones, unidades de acciones restringidas, conocidas por sus siglas en inglés como Restricted Stock Units o acciones fantasma.

Distribución de las ganancias

Art. 37.- Los PAIF distribuirán las utilidades netas recibidas durante el ejercicio, de acuerdo con la política de distribución expresamente establecida en sus respectivos Reglamentos Internos.

Se entenderá por beneficio neto percibido el importe resultante de restar de la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias patrimoniales efectivamente percibidas, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

Si el PAIF ha acumulado pérdidas, las ganancias netas recibidas se utilizarán primero para absorberlas. Por otro lado, en el caso de que haya pérdidas en un año fiscal, estas se absorberán con las ganancias retenidas, si las hubiera.

Disminuciones de capital

Art. 38.- Los PAIF podrán realizar reducciones voluntarias y parciales de su capital, en la medida en que el Reglamento Interior del Fondo así lo disponga, en la forma, condiciones y términos que en él se indiquen. Además, dicho Reglamento debe contener información mínima para acogerse a la reducción de capital, fechas de pago y metodología para calcular el valor de retorno de las cuotas de participación. Estas reducciones solo podrán realizarse para los fines que se indican a continuación:

- a) Devolver a sus partícipes durante la vigencia del PAIF la proporción que les corresponda en la reducción del capital; sin perjuicio de lo anterior, podrán aumentar equitativamente su derecho a la restitución del valor de las cuotas de participación, cuando otros no lo ejerzan.
- b) Reembolsar a los participantes salientes el valor de sus cuotas de participación, si optan por retirarse, cuando la Asamblea de participantes acuerde extender la vigencia del PAIF o se modifiquen o eliminen disposiciones que otorguen este derecho. En este caso, el Reglamento Interno del PAIF contemplará las causas por las que podrá ejercerse el derecho de desistimiento.

La Sociedad Administradora publicará un aviso en la página web del PAIF a que se refiere el Reglamento Interno y enviará una comunicación a los participantes por los medios pertinentes que permitan corroborar fehacientemente esta gestión, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se tomó el acuerdo en

la Junta Extraordinaria de participantes, indicando la reducción de capital o el acuerdo que dio lugar al derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio y la fecha de pago del valor de sus cuotas de participación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) de este artículo, la Sociedad Administradora deberá convocar a Junta Extraordinaria de participantes para adoptar el acuerdo de no llevar a cabo la reducción de capital.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el capital podrá reducirse para absorber las pérdidas generadas en las operaciones del PAIF, previo acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de participantes.

Contabilidad

Art. 39.- La contabilidad de los PAIF subordinados se desarrollará con base en estándares internacionales de contabilidad. Para la elaboración de notas complementarias, también será posible hacer referencia a estándares internacionales tales como las Normas Internacionales de Información Financiera, conocidas como IFRS por sus siglas en idioma inglés.

Considerando los fines económicos y los objetivos de inversión de los PAIF, según lo establecido en esta ley, al preparar sus estados financieros de conformidad con el párrafo anterior, las inversiones que realicen los PAIF subordinados se contabilizarán a valor razonable y siguiendo metodologías de valoración compatibles con las normas internacionales de información financiera. Para efectos de información financiera, en ningún caso los PAIF estarán obligados a consolidar línea por línea las entidades o inversiones que realicen, directa o indirectamente.

Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por los PAIF, siempre que estén domiciliadas en El Salvador.

Auditoría

Art. 40.- Para el caso de los PAIF subordinados, el servicio de auditoría podrá ser ofrecido por firmas de auditoría reconocidas internacionalmente, no necesariamente domiciliadas en el país ni registradas en la Superintendencia, en razón de su especialidad de modelo de negocio y obligaciones de información.

Los auditores independientes, designados para llevar a cabo la auditoría, deberán:

- a) Emitir, mediante un informe específico, una opinión sobre los estados financieros e ilustrar los resultados de la auditoría.
- b) Verificar que, durante el ejercicio que las cuentas de la sociedad se llevan correctamente y que los hechos operativos se registran correctamente en los registros contables.

Alternativamente, a solicitud y por resolución de la Sociedad Administradora, los auditores independientes podrán ser designados para llevar a cabo sus actividades de conformidad con los criterios establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 3000, ISAE 3000 Revisada, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, IAASB, e informar sobre sus conclusiones en el contexto de una certificación, conocidos internacionalmente como "Attestations".

La presente disposición también le será aplicable a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por los PAIF. No le será aplicable a las PAIF, así como a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por éstos, la obligación de contar con auditoría fiscal.

Resguardo de Información Financiera

Art. 41.- Cada Sociedad Administradora deberá remitir para revisión y resguardo de la Superintendencia, información financiera de cada uno de los PAIF subordinados que administren, al treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año, acompañada del informe de la firma de auditoría o atestaciones, conocidas internacionalmente como "attestations".

La información financiera comprenderá el valor razonable del fondo y una síntesis de los activos y pasivos correspondientes a cada período del fondo, la cual deberá ser remitida únicamente a la Superintendencia dentro del plazo máximo de noventa días calendario luego de la finalización de cada período.

La Superintendencia emitirá una constancia de resguardo de éstos, a efecto de salvaguardar la confidencialidad de las operaciones ejecutadas por el PAIF.

Inembargabilidad

Art. 42.- Los activos en los cuales invierta un PAIF subordinado no podrán ser embargados ni sujetarse a ningún tipo de medida cautelar o preventiva por los acreedores de la Sociedad Administradora, del representante legal o miembros de los órganos de dirección de la misma, o de los inversionistas. Para el último caso, la acción deberá dirigirse respecto de la aportación respectiva.

Del traslado y liquidación de un PAIF subordinado

Art. 43.- El Consejo, ante eventos de insolvencia financiera u otra clase de situación adversa de la Sociedad Administradora, a solicitud de esta o cuando así lo establezca la ley, podrá autorizar el traslado de la administración o la liquidación de un PAIF subordinado.

La liquidación de un Fondo Alternativo será realizada por su Sociedad Administradora. En el caso que la Sociedad Administradora incurra en alguna de las causales de disolución y liquidación reguladas por esta ley o cuando el Superintendente así lo determine, con base a información técnica, éste deberá solicitar a un juez con competencia en materia mercantil el nombramiento de un liquidador, proponiendo una terna para tal efecto.

El procedimiento para la liquidación de un PAIF subordinado será desarrollado en las normas técnicas que emita el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, para tales efectos.

Fusión de fondos

Art. 44.- El Consejo, a petición de una Sociedad Administradora, podrá autorizar la fusión de Fondos. Para la aplicación de este artículo, el Banco Central emitirá normas técnicas que establecerán el procedimiento para solicitar la autorización de fusión a la Superintendencia y los documentos que acompañarán a dicha solicitud, incluyendo los acuerdos de fusión, las modificaciones al Reglamento Interior y a los modelos de contratos de suscripción de cuotas de participación; así como la información que debe estar a disposición de los participantes antes y después de la fusión, considerando las modificaciones a las políticas de inversión de los respectivos Fondos y el método de cálculo de la relación de canje que se utilizará para la conversión de cuotas. Para otorgar la autorización antes mencionada, se deberán presentar las solvencias de la Administración Tributaria de los respectivos Fondos, en los términos previstos en las leyes tributarias para tales casos.

Sección C

DE LOS PAIF AUTÓNOMOS

Autorización de la constitución de un PAIF autónomo

Art. 45.- La Superintendencia autorizará o no el funcionamiento de un PAIF autónomo de acuerdo al procedimiento que se establezca en las Normas Técnicas que para tal efecto dicte el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, a partir de lo dispuesto en esta sección para el funcionamiento de este tipo de Fondo Alternativo y con base en criterios macro prudenciales. Para el caso de los PAIF autónomos, la solicitud de autorización deberá ser presentada por el representante legal o apoderado de los inversionistas interesados en ser accionistas o socios de la SICAF respectiva.

Funcionamiento de los PAIF autónomos

Art. 46.- Los PAIF autónomos se crearán través de la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, de capital fijo, de plazo determinado o indeterminado, domiciliadas en El Salvador y sujetas a lo establecido para las SICAF en la presente ley.

Los PAIF autónomos deberán contar desde el momento de su conformación con un patrimonio mínimo de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América y con al menos dos participantes o inversionistas, debiendo indicarse cuales de estos tendrán el veinticinco por ciento o más de la propiedad del PAIF. La suscripción mínima en el capital social de este tipo de Fondo Alternativo es de doscientos cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América. La aportación mínima en este tipo de Fondo Alternativo es de doscientos cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América. La estructura de los PAIF puede permitir la obtención de capital de inversionistas adicionales. El PAIF autónomo deberá cumplir permanentemente con los requisitos regulados en este artículo. Ningún inversor minorista invertirá en PAIF.

Las reglas, políticas, metodologías y manuales que correspondan al funcionamiento de un PAIF autónomo deberán ser consignados o relacionados en los siguientes documentos:

- a) Pacto social de la SICAF.
- b) Estatutos.
- c) Demás documentos societarios en los cuates se desarrollen los aspectos relativos al funcionamiento de la SICAF, así como las políticas, manuales o metodologías para tal efecto, incluyendo las concernientes a la gestión de riesgos que deriven de las mismas.

Presentada la solicitud de autorización con la información requerida por esta ley, el Consejo dispondrá de un plazo de hasta treinta días calendario para revisar el contenido de los documentos presentados y autorizar en el mismo acto la constitución y el inicio de operaciones de la SICAF.

Los documentos anteriores podrán presentarse en idioma inglés, siempre que sea posible de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Los documentos definitivos de Fondos Alternativos se agregarán a los expedientes de supervisión en la Superintendencia; y, en el caso de los que surjan a través de la constitución de una SICAF, el resguardo de tales documentos suplirá la obligación de inscripción o depósito en el Registro de Comercio o en cualquier otro registro público o privado. La información contenida en los expedientes de supervisión será considerada como información confidencial, salvo para autoridades que ejerzan funciones de regulación y supervisión en materia financiera y tributaria.

Contenido de la escritura de constitución y estatutos de una SICAF

Art. 47.- La escritura de constitución social y los estatutos de una SICAF, cuando sea a través de esta que se establezca el PAIF, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de comercio, según la estructura societaria correspondiente y deberán indicar las formas y tendrá que contener una descripción de las actividades a realizar de la SICAF. Las políticas, manuales o metodologías para el desarrollo de estas actividades, incluyen la gestión de riesgos que deriven de las mismas constituir una parte integral de los estatutos.

Los documentos definitivos de Fondos Alternativos deberán contener como mínimo lo siguiente:

- a) Expresión "SICAF", proseguido o precedido de un nombre que lo individualice de cualquier otro SICAF autorizado por la Superintendencia.
- b) Indicación de que tipo de inversores está dirigido al SICAF.
- c) Definición de las distintas categorías de inversores dentro del SICAF, en caso existen, y los criterios objetivos para su clasificación.

- d) Política de inversión de recursos, detallando al menos los tipos de activos en qué se invertirán y la diversificación de las inversiones del SICAF, todo ello riesgo asociado las circunstancias en las que la SICAF puede utilizar el apalancamiento, los tipos y fuentes de apalancamiento permitidas y los riesgos asociados, cualquier información sobre el uso de apalancamiento y cualquier acuerdo de garantía y reutilización de activos.
- e) Descripción de las actividades a realizar de la SICAF. Las políticas, manuales o metodologías para el desarrollo de estas, incluyen la gestión de los riesgos que derivados de las mismas constituyen una parte integral del reglamento.
- f) Política de aumento de capital.
- g) Política de distribución de los beneficios obtenidos por el SICAF;
- h) Comisiones que cobrará a los consejeros de la SICAF, indicando si son con cargo al SICAF o al inversionista, expresadas como porcentajes o montos.
- i) Gastos que serán con carga al SICAF, detallando claramente sus conceptos.
- j) Normas para realizar aportaciones. Para el cálculo del valor de la aportación de los inversores, el SICAF podrá emplear procedimientos y metodologías marcadas por las mejores prácticas internacionales.
- k) Procedimientos para solucionar diferencias o conflictos entre los inversores en su calidad de tales y el SICAF, o entre éstos y los directores de la SICAF.
- l) Asuntos que corresponderán al conocimiento de la Asamblea de socios o accionistas, además de los establecidos en esta ley.
- m) Términos, condiciones y plazos en caso de capital voluntario y parcial reducciones.
- n) Causas que dan lugar al derecho a la redención en dado caso aplique.
- o) Normas de administración y liquidación de la SICAF.

La SICAF también puede constituirse mediante la transformación de una sociedad ya existente.

Deber de identificación y contenido de la aportación

Art. 48.- Previo a permitir que un inversionista participe en la conformación de un SICAF o que realice una aportación en uno ya existente, la administración de la SICAF deberá verificar que el interesado pueda ser considerado como un inversionista sofisticado de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley de Bancos de Inversión.

Para tales efectos, deberán establecer procedimientos de comprobación, resguardar las evidencias de los resultados de estos y actualizarlas conforme a sus políticas de riesgo y conocimiento del cliente. En razón de la naturaleza y dinámica de los PAIF, se permitirá el uso de mecanismos de comprobación simplificados, tales como declaraciones juradas o mecanismos de acreditación por escrito que sean definidos por la administración del PAIF autónomo.

Aportes de los inversionistas

Art. 49.- Los inversionistas que participen en la constitución de una SICAF o que deseen realizar aportes en uno, podrán realizarlo a través de dinero, títulos valores nacionales o extranjeros, bienes muebles o inmuebles, monedas estables, activos digitales en general y cualquier otro bien, siempre y cuando se establezca o emplee un mecanismo de valoración que permita conocer su valor en todo momento conforme a políticas internas, los cuales deberán estar libres de todo gravamen.

La administración de la SICAF llevará sus propios registros para el control de las aportaciones de los inversionistas en los PAIF autónomos, debiendo comprobarse los aportes que reciba esta y el rendimiento generado por estos dentro de la SICAF o de los respectivos compartimientos.

Las personas naturales que sean inversionistas de un SICAF podrán designar beneficiarios de sus aportaciones, a efecto de que a su fallecimiento se les entregue a éstos la titularidad de las mismas, así como a cualquier interés, dividendo, beneficio o remuneración a la que tuvieran derecho. La designación de los beneficiarios se hará constar en el contrato de aportación al SICAF que se suscriban para tales efectos.

Información para los inversionistas sofisticados

Art. 50.- Cuando un inversionista sofisticado realice por primera vez una aportación a un SICAF, la administración deberá entregarle una copia íntegra de los documentos siguientes: pacto social, estatutos y otras que sea pertinente dar a conocer al inversionista.

Los documentos a los que hace referencia el inciso anterior podrán ser entregados, a opción del inversionista, a través de medios magnéticos o electrónicos.

Emisiones posteriores

Art. 51.- Las disposiciones relacionadas con las emisiones posteriores a que hace referencia la Sección de los PAIF subordinados se aplicarán, cuando sean compatibles, mutatis mutandis, también a los PAIF autónomos regulados por esta Sección.

Distribución de Beneficios

Art. 52.- Los PAIF autónomos distribuirán los beneficios netos obtenidos durante el ejercicio, de acuerdo con la política de distribución expresamente establecida en sus políticas internas. Se entenderá por beneficio neto obtenido el importe resultante de restar a la suma de beneficios, intereses, dividendos y plusvalías efectivamente percibidas, las pérdidas y gastos totales devengados en el ejercicio.

Si los PAIF autónomos acumulan pérdidas, los beneficios netos obtenidos se utilizarán primero para absorberlas. Por otro lado, en caso de pérdidas en un ejercicio, estas se absorberán con las ganancias retenidas, si las hubiera.

Aplicación supletoria

Art. 53.- Las disposiciones atinentes a la disminución de capital, desarrollo de asambleas ordinarias y extraordinarias, inembargabilidad y valor del patrimonio del PAIF se aplicarán, en la medida en que sean compatibles, mutatis mutandis, también a los autónomos PAIF regulados por esta Sección.

Contabilidad

Art. 54.- La contabilidad de las SICAF se desarrollará con base en estándares internacionales de contabilidad. Para la elaboración de notas complementarias, también será posible hacer referencia a estándares internacionales tales como las Normas Internacionales de Información Financiera, conocidas como IFRS por sus siglas en idioma inglés.

Considerando los fines económicos y los objetivos de inversión de los PAIF, según lo establecido en esta ley, al preparar sus estados financieros de conformidad con el párrafo anterior, las inversiones que realicen los PAIF autónomos se contabilizarán a valor razonable y siguiendo metodologías de valoración compatibles con las normas internacionales de información financiera. Para efectos de información financiera, en ningún caso

los PAIF estarán obligados a consolidar línea por línea las entidades o inversiones que realicen, directa o indirectamente.

Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por los PAIF, siempre que estén domiciliadas en El Salvador.

Auditoría

Art. 55.- Para el caso de los PAIF autónomos, el servicio de auditoría podrá ser ofrecido por firmas de auditoría reconocidas internacionalmente, no necesariamente domiciliadas en el país ni registradas en la Superintendencia, en razón de su especialidad de modelo de negocio y obligaciones de información.

Los auditores independientes, designados para llevar a cabo la auditoría, deberán:

- a) Emitir, mediante un informe específico, una opinión sobre los estados financieros e ilustrar los resultados de la auditoría.
- b) Verificar que, durante el ejercicio que las cuentas de la sociedad se llevan correctamente y que los hechos operativos se registran correctamente en los registros contables.

Alternativamente, a solicitud y por resolución de la SICAF, los auditores independientes podrán ser designados para llevar a cabo sus actividades de conformidad con los criterios establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 3000, ISAE 3000 Revisada, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, IAASB, e informar sobre sus conclusiones en el contexto de una certificación, conocidos internacionalmente como "Attestations".

La presente disposición también le será aplicable a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por las SICAF. No le será aplicable a las SICAF, así como a las entidades e inversiones que sean realizadas directa e indirectamente por estas, la obligación de contar con auditoría fiscal.

Resguardo de Información Financiera

Art. 56.- Cada SICAF deberá remitir para revisión y resguardo de la Superintendencia, información financiera al treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año, acompañada del informe de la firma de auditoría o atestaciones, conocidas internacionalmente como "attestations".

La información financiera comprenderá el valor razonable del fondo y una síntesis de los activos y pasivos correspondientes a cada período del fondo, la cual deberá ser remitida a la Superintendencia dentro del plazo máximo de noventa días calendario luego de la finalización de cada período.

La Superintendencia emitirá una constancia de resguardo de estos, a efecto de salvaguardar la confidencialidad de las operaciones ejecutadas por las SICAF. La constancia de resguardo ante la Superintendencia suplirá el deber de presentar o depositar los referidos estados financieros en cualquier otro registro, sea públicos o privados. Esto mismo aplicará en las sociedades en las que invierta el SICAF.

Inembargabilidad

Art. 57.- Los activos en los cuales invierta un PAIF autónomo no podrán ser embargados ni sujetarse a ningún tipo de medida cautelar o preventiva por los acreedores del representante legal o miembros de los órganos de dirección de la SICAF, o de los inversionistas. Para el último caso, la acción deberá dirigirse respecto de las acciones o participaciones sociales del respectivo inversionista.

Disolución y liquidación de una SICAF

Art. 58.- Sin perjuicio de las causales establecidas en el Código de Comercio, se procederá a la disolución y liquidación de una SICAF, en los casos siguientes:

- a) Por reducción del patrimonio por debajo del monto exigido por la presente ley.
- b) Por declaración judicial de quiebra.
- c) Cuando haya transcurrido un periodo de un año continuo sin que la sociedad se encuentre administrando un PAIF.

Ocurrida cualesquiera de las causales de disolución y liquidación, el Consejo, notificará de estas causales a la sociedad administradora y le otorgará una audiencia, para que presente las alegaciones que correspondan, la cual se realizará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a partir de la notificación correspondiente. Agotado el debido proceso y con base en informes técnicos e información disponible, el Consejo dictará resolución que corresponda.

El procedimiento para la liquidación y disolución de una SICAF será desarrollado de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

Sección D

RÉGIMEN FISCAL DE LOS PAIF

Tratamiento fiscal de los PAIF

Art. 59.- Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto de las utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos que obtengan en el ejercicio de sus operaciones. En el caso de que estos sean inversionistas de otros PAIF, los montos que perciban en concepto de utilidades por parte de estos también estarán exentos.

En el caso de las SICAF, también estarán exentas en la aplicación de retenciones en la fuente del Impuesto sobre la Renta; de manera que no estarán obligadas a declarar y enterar el pago o anticipo a cuenta del referido impuesto, por dichos rubros. No obstante lo anterior, los PAIF autónomos estarán obligados a la aplicación de una retención de Impuesto sobre la Renta en concepto de pago definitivo, equiparada a la tasa establecida en el artículo 156 del Código Tributario, sobre las cantidades que le paguen o acrediten a su personal técnico y administrativo, cuando se traten de personas naturales y cuyas remuneraciones mensuales sean iguales o inferiores a los cien mil dólares de los Estados Unidos de América. Respecto de las remuneraciones que sobrepasen dicho monto, no estarán afectas a la retención en la parte en que excedan de los cien mil dólares de los Estados Unidos de América.

Las rentas, dividendos o ganancias que un PAIF pague o acredite a sus inversionistas no estarán sujetas a la retención por pago o acreditación de utilidades regulada en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, cuando las sumas pagadas o acreditadas sean por un monto igual o mayor a un millón de dólares de los Estados Unidos de América.

Los beneficios fiscales contemplados en este artículo en ningún caso podrán ser acumulativos o combinarse con otros beneficios fiscales o regímenes tributarios.

Competencia tributaria

Art. 60.- La vigilancia y control del régimen fiscal aplicable a los PAIF será ejercida por el Ministerio de Hacienda, quien, dentro de sus respectivas competencias, por sí o a través de la dirección que corresponda, emitirá las resoluciones o actuaciones administrativas con la finalidad de evacuar consultas, o aclarar aspectos relacionados con la aplicación del régimen fiscal establecido en esta ley.

Capítulo IV

DISPOSICIONES FINALES

Potestad sancionadora

Art. 61.- Los Incumplimientos o infracciones a la presente ley, y de las normas técnicas que se emitan en atención a estas, por parte de los sujetos regulados por la misma, serán sancionados por la Superintendencia de conformidad a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; sin embargo, todo otro incumplimiento concerniente que pueda derivar en responsabilidades civiles, administrativas o penales será sancionado por las autoridades competentes en tales materias.

Las personas que actúen como Sociedades Administradoras o utilicen las expresiones de estas en su razón social, denominación o nombre comercial, sin que previamente hayan sido autorizadas de conformidad a esta ley o en que se encuentren en cualquier contravención de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley, serán sancionadas con una multa de entre quinientos y hasta mil salarios mínimos urbanos del sector comercio, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Emisión de normas

Art. 62.- El Banco Central tendrá un plazo de hasta sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, para emitir las normas técnicas pertinentes, relacionado con las políticas de gestión de riesgos establecidas para los PAIF, así como los requerimientos técnicos de remisión de información financiera.

La Superintendencia supervisará el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de la normativa técnica y de las políticas presentadas en el proceso de autorización de las PAIF, de una forma proporcional y acomodada a las actividades propias de los PAIF, tomando en consideración la naturaleza de los inversionistas sofisticados.

Sin perjuicio a lo anterior, la Superintendencia, en tanto no hayan sido emitidas las normas referidas en el inciso anterior, podrá emitir autorizaciones para el funcionamiento de Fondos Alternativos haciendo la aplicación directa de las disposiciones aplicables a los PAIF, debiendo cerciorarse de su cumplimiento.

Especialidad

Art. 63.- En razón de la naturaleza especializada de los PAIF y la sofisticación de sus inversionistas, las Sociedades Administradoras y los respectivos Fondos Alternativos estarán sujetos exclusivamente a lo dispuesto en la presente ley, en lo relativo a sus operaciones y forma de funcionamiento.

No obstante, estarán sujetos a las disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como otras relacionadas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias o investigación de actividades delictivas.

Vigencia

Art. 64.- La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

**ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,
PRESIDENTE.**

**SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA,
PRIMERA VICEPRESIDENTA.**

**KATHERYN ALEXIA RIVAS GONZÁLEZ,
SEGUNDA VICEPRESIDENTA.**

**ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ,
PRIMERA SECRETARIA.**

**REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA,
SEGUNDO SECRETARIO.**

**REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
TERCER SECRETARIO.**

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

PUBLÍQUESE,

**NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.**

**FERNANDO ANDRÉS LÓPEZ LARREYNAGA,
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Encargado del Despacho del Ministerio de Economía.**

